美国医疗卫生语言服务与反歧视法规中文译稿合订本

合订说明（请先读）

本合订本收录两份美国医疗卫生领域的中文译稿，均译自英文原文，供参考使用；**引用、合规判断请以英文官方原文为准**。

第一部分 《文化与语言适宜服务（CLAS）国家标准》 —— 美国卫生与公众服务部（HHS）发布，2025 年 6 月修订版。共 4 个板块、15 条标准，为医疗卫生及健康照护机构提供文化语言适宜服务确立行动蓝图，属倡导性国家标准。

第二部分 45 CFR 第 92 部分（摘录） —— 依《平价医疗法案》（ACA）第 1557 条制定的反歧视实施条例节录，含 § 92.10 反歧视告知（节录）、§ 92.11 语言援助服务及辅助器材与服务可及性的告知（全文）、§ 92.101 禁止的歧视行为（开头）。该部分为具有法律约束力的联邦法规。

两文关系：第一部分第 5–8 条（沟通与语言援助）与第二部分 § 92.11 的告知义务、语言援助服务要求在内容上高度对应；前者提供机构自评的标准框架，后者规定法律上的强制义务。

源文件残缺提示：第二部分的 OCR 摘录本身不完整 —— 开头起于 § 92.10(a)(1)(ii) 项中段，中段窜入 PDF 页眉一行，结尾止于 § 92.101(b)(1)(i) 句中。译文如实保留并就地标注，未替原文补记。

术语统一：covered entity = 受涵盖实体；recipient = 受援方；auxiliary aids and services = 辅助器材与服务；limited English proficiency (LEP) = 英语能力有限；meaningful access = 有意义的服务可及性；grievance = 申诉。

第一部分 文化与语言适宜服务（CLAS）国家标准

CLAS 国家标准旨在为医疗卫生及健康照护机构确立一份行动蓝图，以促进健康、提升服务质量，并助力消除医疗照护差异。具体包括：

首要标准

1. 提供有效、易懂且尊重服务对象的高质量医疗照护与服务，回应其文化健康信念与习俗、语言、健康素养及其他沟通需求。

治理、领导力与员工队伍

2. 通过政策、实践与资源配置，推动并维持能够促进 CLAS 的组织治理与领导力。

3. 招募、晋升、装备并支持能够回应人群数字化、文化及语言需求的治理层、领导层与员工队伍。

4. 就 CLAS 的实践与资源，定期对治理层、领导层及员工队伍开展教育和培训。

沟通与语言援助

5. 向英语能力有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言援助，以帮助他们及时获得各类医疗照护与服务。

6. 以书面和口头形式，用英语及能够满足其语言需求的其他语言，告知所有个人可获得的语言援助服务。

7. 在条件允许时，通过培训和认证确保提供语言援助的人员具备相应胜任能力，并认识到应避免且不鼓励使用未经培训的人员和/或未成年人担任口译。

8. 以服务区域内人群常用的语言，提供易于理解的数字化与印刷版资料及标识。

参与、持续改进与问责

9. 制定文化与语言适宜的目标、政策和管理问责机制，并将其贯穿于组织的规划与运营之中。

10. 持续评估组织将 CLAS 相关活动与措施纳入质量改进工作的情况。

11. 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务供给提供依据。

12. 定期评估社区的健康资源与需求，并利用评估结果规划和实施能够回应服务区域内人群文化与语言需求的服务。

13. 与社区合作，共同设计、实施和评估文化与语言适宜的实践及其影响。

14. 建立文化与语言适宜的流程，以识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。

15. 向所有利益相关方、服务对象及公众通报组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。

第二部分 45 CFR 第 92 部分（摘录）

§ 92.10 反歧视告知（节录：起于第 (a)(1)(ii) 项中段）

〔承接 § 92.10(a)(1)(ii) 项，该项前文缺失〕……为残障人士提供合格口译人员，以及盲文或大字印刷等替代格式的信息，并在上述调整、辅助器材与服务系为保障残障人士的无障碍参与和平等参与机会所必需时，免费且及时地提供；

（iii）受涵盖实体提供语言援助服务，包括电子版和书面翻译文件及口头口译，且在此类服务系为英语能力有限的个人提供有意义的服务可及性（meaningful access）的合理步骤时，免费且及时地提供；

（iv）如何从受涵盖实体获取本条(a)(1)(ii)和(iii)项所述的合理调整、适当辅助器材与服务及语言援助服务；

（v）受涵盖实体依据 § 92.7 指定的第 1557 条协调员（Section 1557 Coordinator）的联系方式（如适用）；

（vi）受涵盖实体依据 § 92.8(c) 设有申诉程序的情况，以及如何提出申诉（如适用）；

（vii）向本部民权办公室（OCR）提出歧视投诉的具体方式；以及

（viii）如何访问受涵盖实体载有本(a)(1)项所要求信息的网站（如设有此类网站）。

（2）本(a)项所要求的通知，须在受涵盖实体的健康项目或活动中按下列方式提供：

（i）每年向其健康项目或活动的参与人、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

（ii）经请求时提供；

（iii）在其健康项目或活动网站上的显著位置提供（如设有此类网站）；以及

（iv）在清晰、醒目的实体场所提供，使用不小于 20 磅的无衬线字体，且该场所应属可合理预期健康项目或活动的服务寻求者能够阅读或听到该通知的地点。

（b）受涵盖实体可将本条(a)项所要求通知的内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 所要求的通知合并，但合并后的通知须清晰告知个人其依第 1557 条及本部分享有的公民权利，且须包含本条(a)(1)项所要求的全部要素。

§ 92.11 语言援助服务及辅助器材与服务可及性的告知

（a）受涵盖实体须提供关于语言援助服务及辅助器材与服务可及性的告知；该告知至少应载明：受涵盖实体在其健康项目或活动中，于为遵守第 1557 条或本部分所必需时，向该健康项目或活动的参与人、受益人、参保人和申请人以及社会公众，免费提供语言援助服务和适当的辅助器材与服务。

（b）本条(a)项所要求的告知，须以英语以及至少 15 种在受涵盖实体开展业务的所在（一个或多个）州中英语能力有限者最常使用的语言提供；并须为需要辅助器材与服务以确保有效沟通的残障人士，以替代格式提供。

（c）本条(a)项所要求的告知，须在受涵盖实体的健康项目或活动中按下列方式提供：

（1）每年向其健康项目或活动的参与人、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

（2）经请求时提供；

（3）在其健康项目或活动网站上的显著位置提供（如设有此类网站）；

（4）在清晰、醒目的实体场所提供，使用不小于 20 磅的无衬线字体，且该场所应属可合理预期健康项目或活动的服务寻求者能够阅读或听到该告知的地点；以及

〔原文此处窜入页眉：「Dept. of Health and Human Services」（美国卫生与公众服务部），非条款内容〕

（5）在受涵盖实体提供下列电子及书面通信文件时，一并提供：

（i）§ 92.10 所要求的反歧视告知；

（ii）45 CFR 164.520 所要求的隐私实践告知；

（iii）申请表和受理表；

（iv）资格、福利或服务被拒绝或终止的告知，包括福利说明（Explanations of Benefits, EOB）以及上诉和申诉权利的告知；

（v）涉及个人权利、资格、福利或服务，且要求或请求参与人、受益人、参保人或申请人作出回应的通信文件；

（vi）与突发公共卫生事件相关的通信文件；

（vii）与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前预嘱相关的同意书和说明（可选择对合并在同一份内的全部文件仅提供一份告知）；

（viii）出院文件；

（ix）涉及个人护理费用与支付的通信文件，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B－6 条所要求的诚信估价；

（x）投诉表格；以及

（xi）患者和会员手册。

（d）受涵盖实体如选择采取下列做法，即视为已就该个人遵守本条：

（1）每年向该个人提供选择，使其可选择不接收本条所要求的、以其主要语言并通过任何适当辅助器材与服务提供的告知，且：

（i）不以该个人是否选择不接收，作为其获取任何辅助或福利的条件；

（ii）告知该个人其有权经请求获得以主要语言并通过适当辅助器材与服务提供的该告知；

（iii）告知该个人：选择不接收告知，并不构成对其依本部分获取语言援助服务及任何适当辅助器材与服务之权利的放弃；

（iv）每年书面记录该个人在该年度已选择不接收本条所要求的告知；以及

（v）不得将个人未作回应视为选择不接收；或

（2）记录该个人的主要语言及任何适当的辅助器材与服务，并：

（i）以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器材与服务，提供所有材料和通信文件；或

（ii）在本条(c)(5)项所列的全部通信文件中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器材与服务，提供本条(a)项所要求的告知。

B 分部分——反歧视条款

§ 92.101 禁止的歧视行为

（a）**总则。**（1）除《平价医疗法案》（ACA）第一编另有规定外，任何人不得因种族、肤色、民族血统、性别、年龄、残障或上述任一组合，而被排斥参与受涵盖实体运营的任何健康项目或活动、被拒绝享有其福利，或以其他方式在该健康项目或活动中受到歧视。

（2）基于性别的歧视包括但不限于基于下列事由的歧视：

（i）性别特征，包括间性（intersex）特征；

（ii）妊娠或相关状况；

（iii）性取向；

（iv）性别认同；以及

（v）性别刻板印象。

（b）**具体的反歧视禁止规定。**（1）在本部分适用的任何健康项目或活动中：

（i）受援方和州交易所须遵守本部为实施第六编（《1964 年民权法》）、第 504 条（《1973 年康复法》）、第九编（《1972 年教育修正案》）和《年龄歧视法》（Age Act）而制定的实施条例中的具体反歧视禁止规定，分别见 45 CFR 第 80 部分、第 84 部分、第 86 部分（C 分部分和 D 分部分）及第 91 部分（B 分部分）。本条(b)项在交叉引用使用「受援方」（recipient）一词的监管条款时，〔**原文在此句中截断，后续内容缺失**〕